2026 年秋季学期“形势与政策”课程论文

姓 名	***	学 号	***	学院/专业	人文学院/文化产业管理
班 号 (8 位数)	***			教师姓名	姚玉红
课程 论文要求	1、论文请结合所学知识，自拟标题，展开论述，**诗歌、决心书、散文、口号等非论文形式的**，未结合所学知识的，均扣除 20 分；（20 分） 2、论文必须坚持观点正确，并做到符合基本的学术规范，有脚注；（30 分） 3、论文题目、各级标题、正文的字体、字号必须为“宋体、小四号”，黑色字（不加粗）、行距 1.15 倍；字数不少于 1000 字，但**不能超过二页 A4，纸质版提交请正反双面打印**；违反扣除 20 分；（20 分）论文不需要摘要。 4、论文应做到**结构完整**、内容**论证有依据**、论述展开**有逻辑**。（30 分）				
评阅意见：					
评阅教师		**最终成绩评定 （百分制）**			

从上海自贸试验区负面清单看“以开放促改革”的开放新实践

2013 年，上海自贸试验区公布外商投资准入负面清单，把扩大开放落到外资进入市场的条件和程序上。从企业登记到经营的过程看，准入规则的调整会向既有管理体系提出新的要求。这份清单，对于企业而言是从登记、跑腿到经营的一整套繁琐的手续。一份小准入清单，承载“以开放促改革”的大分量。

核准制改为备案制扩大了市场准入，增强了市场活力。大部分清单之外的外商投资项目由核准改为备案；外商投资企业的合同章程审批同样改为备案。[1]公开列明的特别管理措施成为企业判断投资的条件，政府限制不再成为需要临时掌握的信息。清单列明限制，谁也不能另加条件，办事的依据变成了公开文本。备案免了核准、不免审查，安全、反垄断的审查照旧保障着市场运行的有效可控，特定行业许可仍须依法办理。准入边界的公开之后依赖企业手续的连接，成为开放的新难题。

许可条件、成本、权限提前告知，各种所有制的企业得以充分探索。倘若一家中外合资旅行社在注册时没有被告知取得出境游资质须经营满两年，企业登记与行业许可的信息没能接上，[2]资金投进去才得知经营条件，等待时间与成本都难以估算。清单降低了有形的门槛，没有降低无形的限制、等待。清单公开外要

[1]上海市人民政府：《中国（上海）自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2013 年）》，沪府发〔2013〕75 号附件，2013 年 9 月 29 日，“说明”部分。

[2]王丹：《上海自贸试验区建设及制度创新研究》，《城市观察》2015 年第 4 期，第 24 页。

明确的条件、成本、权限、期限，以此约束办理部门更好服务企业。

减少前端审查，要与监管协同、与流程顺畅。譬如上海国际艺术品保税服务中心试点把部分技术审查移到施工许可之后限期完成，取得规划许可证的节点比传统程序提前约两个月，同时要求建筑师承诺合规、接受监管。[3]承诺兑现要有人查，施工问题要有人处置，而当时一些部门还没有专职监管人员。简化的前台理不顺后台的职责。保税区管理局的规划审批、质量监督与日常执法分属四个部门，缺少有效的协同机制。审批信息交给谁、异常由谁检查、违规由谁处置，设立可追溯的分工才能让政府的工作支撑企业少跑窗口。任何一个环节卡住，前面省下的时间都会被迫浪费。

企业的经营状况最能说明开放的质量。外商投资企业在自贸试验区内的前十大股东境外持股比例明显提高，外资存续时长也更长，制度性交易成本下降、供应链稳定性增强、不确定性预期改善是可能的渠道。[4]这覆盖了自贸试验区的整套政策：企业真正得到的经营便利，要看重复的手续消失了么、监管职责落实了么。只要企业反复跑同一件事，就足以说明部门之间还有没打通的地方；上海用追溯监管的方式，将责任落到了具体的人。审批改革须从事项数量的增减走向权力结构的调整。[5]

负面清单把扩大准入的要求带进治理：规则告知、审查安排、部门分工成为了改革所面对的难题。落地的改革让企业更有条件安排投资、取得许可、持续经营。“以开放促改革”的效果，由改革的执行质量来检验。

-------以下为空----------不得超过 2 页 A4 纸----------以下为空------

[3]郭爱琴：《优化上海自贸试验区建筑领域事中事后监管研究》，中共上海市委党校硕士学位论文，2018 年，第 21—22、32、34 页。

[4]杨荣海、李于勤：《制度型开放能否发挥"稳外资"作用——基于渐进式自贸试验区设立的证据》，《经济学家》2025 年第 12 期，第 78—81 页。

[5]孙彩红：《改革开放以来行政审批制度改革历史与发展逻辑》，《行政论坛》2022 年第 2 期，第 59—60 页。